

[기출][2][2008-1]단체협약상 동의조항의 효력(노동조합의 동의권에 대한 범위), 경영권에 대한 단체교섭의 대상성

【문제 1】 甲회사의 단체협약에는 "조합원이 담당하는 업무의 변경에 관한 사항은 노동조합의 동의를 요건으로 한다"는 규정이 있다. 甲회사는 조합원이 담당하고 있는 전산업무를 외부에 도급하기로 하고, 전산전문업체인 乙회사와 도급계약을 체결하였다. 이에 甲회사의 노동조합은 甲회사의 위 결정에 대하여 단체교섭을 요구하였으나 甲회사는 이를 거부하였다. 이 사안에 관한 노동법적 쟁점을 논하시오. (50 점)